

ABDUL AZIZ THARMA BIN ABDULLAH
lwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Tuan Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Haji Abd Latif (Panel), YA Datuk Haji Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 27hb. September 2019 bersamaan 27 Muharram 1441H] ✓

Kes Mal No. 10000-043-0118-2018

[*Permohonan Pengisytiharan Status Agama di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*]

Peguam Syarie Perayu : *Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Dato' Haji Zainul Rijal bin Abu Bakar dari Tetuan Zainul Rijal Talha & Amir.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 4/4/2013 di dalam kes no. 10400-043-0171-2013 iaitu suatu permohonan bahawa beliau diisytiharkan sebagai bukan lagi seorang Islam.

[2] Selepas mempertimbangkan permohonan Perayu dan keterangan-keterangan yang dikemukakan, pada 12/9/2018, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam telah menolak permohonan Perayu. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 12/9/2018.

Fakta Kes

[3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 30/10/1970 dan telah dibesarkan mengikut ajaran Hindu. Perayu memeluk agama Islam pada 30/5/1993 di Pejabat Agama Islam Kelantan dan seterusnya berkahwin dengan Fauziah binti Jusoh pada 23/9/1993 dan kemudian bercerai pada 21/10/2007.

[4] Setelah 20 tahun memeluk Agama Islam, Perayu memohon kepada Mahkamah pada 04/4/2013 untuk mendapatkan perintah bahawa;

- i. Pengistiharan bahawa Plaintiff bukan lagi orang Islam selaras dengan Seksyen 61(3)(b) perangkan (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) 2003;
- ii. Status Agama Islam dalam rekod pengenalan diri Plaintiff di Jabatan Pendaftaran Negara dikeluarkan;
- iii. Kos; dan
- iv. Lain-lain relif yang Mahkamah putuskan adil dan suai manfaat.

[5] Pada 12/9/2018 Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan sebagaimana berikut;

- i. Mahkamah menolak tuntutan Plaintiff berdasarkan Seksyen 61 (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas bimbingan akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

- iii. Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff.
- iv. Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan Perenggan 2 dan Perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.

[6] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan kurang meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 43 tahun) adalah beragama Hindu. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh tentang 'kepercayaan' atau agama yang dianutinya dari kecil sehingga kini berumur 48 tahun. 'Kepercayaan' adalah suatu yang ghaib bukan macam mencuri, kenderaan, kerosakkan mahupun bencana alam. Bukti yang ada, adalah pada zahirnya iaitu pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.
- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun

jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk ke mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidang kuasa jenayah syariah. (Merujuk kepada Perenggan 23 Alasan Penghakiman)

- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia patuh kepada Rukun Syahadah (Fatimah Tan) iaitu kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Hindu. (Merujuk kepada Perenggan 11 Alasan Penghakiman)
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menerima dan menggunakan kaedah 'istitabah' untuk menyelamatkan aqidah Perayu. Sayugia diakui bahawa proses istitabah adalah dalam kes jenayah syariah di mana apabila tertuduh disabitkan dengan kesalahan murtad akan diberi peluang untuk bertaubat dengan mengikuti sesi istitabah sebelum Mahkamah menjatuhkan hukuman jika terus dengan pendirian murtadnya. Dalam kes perayu, Perayu bukan mohon untuk murtad.

- v. Keputusan Yang Arif Hakim Bicara adalah '*bad in law*' kerana lain yang dipohon lain pula yang diputuskan. Kes di sini suatu pengisytiharan bukan lagi Islam akan tetapi diputuskan sebagai suatu permohonan murtad.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[7] Pada 2/5/2019, Perayu telah memfailkan hujah bertulisnya, manakala Responden pula telah memfailkan hujah bertulisnya pada 31/5/2019. Kemudian dengan kebenaran Mahkamah ini, Perayu telah menfailkan hujah tambahannya pada 9/8/2019 dan Responden pada 27/8/2019 telah menfailkan hujahan tambahan Responden.

[8] Responden dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Alasan Rayuan Perayu adalah tidak lengkap kerana tidak mematuhi kehendak seksyen 141 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;
- b. Apabila seseorang yang memeluk agama Islam secara sah maka seseorang tersebut tidak boleh sewenang-wenangnya keluar dari Agama Islam. Pengakuan daripada Perayu sebagai bukan lagi seorang Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam selepas memeluk Islam tidak sama sekali mengikat Mahkamah untuk membenarkan rayuan ini; dan

- c. Hujahan Tambahan Responden khususnya dari sudut pematuhan dan/atau pelanggaran rukun dan syarat sah syahadah, perlu dibuktikan dengan memanggil mana-mana saksi yang relevan, seperti pegawai dakwah dan/atau saksi-saksi pengislaman dan pelindung Perayu bagi menyokong pembuktian keterangan tersebut.

[9] Perayu pula dalam hujahan bertulisnya menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Niat sesuatu yang tidak dapat dilihat dan bagaimana hendak membuktikan bahawa proses memeluk Islam Perayu adalah tidak teratur. Perayu tetap mengaku bahawa niat utama Perayu memeluk Islam adalah kerana tujuan berkahwin semata-mata;
- b. Keputusan YA Hakim Bicara telah tidak menepati seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003; dan
- c. Perayu mengucap dua kalimah Syahadah semasa proses memeluk Islam tetapi Perayu tidak tahu langsung akan 4 rukun Syahadah. Pengakuan Perayu yang tidak tahu dan tidak beriman dengan rukun Iman dan tidak melakukan ajaran Islam jelas membuktikan bahawa Perayu bukanlah orang yang percaya kepada agama Islam.

[10] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati hanya satu isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:

- i. Sama ada proses pengislaman Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[11] Dengan hormatnya suka kami ingatkan Perayu bahawa alasan-alasan rayuan yang dikemukakan tidak dihuraikan sebagaimana yang diperuntukan dalam subseksyen 141(2) Enakmen yang memperuntukkan seperti berikut :-

141(2) “ Tiap-tiap alasan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu”.

[12] Walaupun Perayu ada memfailkan Ringkasan Penghujahan Bertulis, namun ianya tidak teratur dan menyukarkan kami untuk mengenal pasti dan menyesuaikan isu tersebut dengan alasan rayuan Perayu. Oleh yang demikian kami akan merujuk kepada alasan rayuan yang relevan sahaja dengan hujahan Perayu.

Isu: Sama ada proses pengislaman Perayu adalah sempurna mengikut undang-undang dan hukum Syarak

[13] Kami mendapati pada perenggan 16 Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Hakim Bicara menyatakan seperti berikut:

“Mahkamah berpuashati melalui dokumen-dokumen yang ditenderkan di Mahkamah, proses pengislaman Plaintiff sememangnya sudah sempurna sebaik sahaja Plaintiff melafazkan kalimah syahadah. Mahkamah juga berpuashati bahawa proses pengislaman Plaintiff adalah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh hukum Syarak dan juga undang-undang”.

[14] Kami telah meneliti alasan rayuan dan penghujahan Perayu. Pada hemat kami, Perayu sama sekali tidak dapat menunjukkan secara spesifik kepada kami bahagian manakah penghakiman Hakim Bicara dikatakan telah terkhilaf. Tiada sebarang rujukan undang-undang ataupun autoriti telah dikemukakan oleh Perayu bagi menyokong hujah rayuannya. Kami juga mendapati bahawa alasan dipaksa oleh ahli keluarga bakal isteri ketika memeluk agama Islam telah tidak dibuktikan oleh Perayu di Mahkamah Bicara. Perayu telah tidak mengemukakan sebarang saksi ataupun keterangan yang mencukupi untuk mensabitkan semua dakwaannya mengenai paksaan ketika memeluk Islam di Mahkamah Bicara.

[15] Responden dalam penghujahannya, menghujahkan bahawa fakta yang tidak dipertikaikan lagi dalam kes ini adalah Perayu telah memeluk Islam pada 30/5/1993 di Pejabat Agama Islam Kelantan pada usia 23 tahun. Responden juga menghujahkan bahawa apabila seseorang memeluk Agama Islam secara sah maka seseorang tersebut tidak boleh sewenang-wenangnya keluar dari Agama Islam sekali gus melanggar hukum Syarak dan peruntukkan undang-undang. Apatah lagi dakwaan bahawa Perayu bukan lagi Islam tidak dibuktikan sebagaimana prinsip dakwaan berdasarkan hukum Syarak. Keterangan Perayu sama sekali tidak boleh dijadikan asas bagi membenarkan rayuan ini kerana keterangan tersebut mestilah disokong oleh bukti-bukti dan saksi-saksi yang kompeten dari segi hukum Syarak dan peruntukan undang-undang.

[16] Kami bersetuju dengan hujah pihak Responden bahawa Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di dalam memutuskan kes ini. Oleh yang demikian, kami tiada pilihan lain melainkan mengesahkan dapatan yang dibuat oleh Hakim Bicara tersebut.

[17] Fakta yang tidak dipertikaikan juga bahawa Perayu telah memeluk agama Islam selama tempoh lebih kurang 20 tahun, status agama dan nama Perayu pada Kad Pengenalan telah diubah kepada Islam. Anak-anak Perayu juga telah dibinkan kepada Perayu dengan status agama adalah Islam maka jelas menunjukkan Perayu telah menerima dirinya sebagai telah sempurna Islam mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Sekiranya Perayu merasakan Islamnya tidak jelas dan tidak sempurna sepatutnya dari awal lagi Perayu mengambil tindakan bukan hanya selepas menunggu selama tempoh lebih kurang 20 tahun.

[18] Seterusnya kami merujuk kepada Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira bentuk amalan kehidupan Perayu dalam menentukan kesempurnaan proses pengislaman tersebut. Perayu menyatakan dalam penghujahannya bahawa bentuk amalan dan cara hidup Perayu perlu diambil kira dalam menentukan kesempurnaan proses pengislaman. Kami dapati hujahan Perayu ini hanya setakat pernyataan isu sahaja. Tiada sebarang rujukan hukum Syarak dan undang-undang dikemukakan oleh Perayu bagi menyokong hujahannya tersebut. Perayu telah gagal menghujahkan isu ini untuk kami pertimbangkan.

[19] Kami mendapati Perayu juga telah terkhilaf apabila telah membuat kesimpulan bahawa kemasukan Islamnya adalah tidak sah kerana Perayu tidak mengamalkan ajaran Islam selepas melafazkan syahadah secara paksaan tersebut.

Kesimpulan yang dibuat oleh Perayu seolah-olah sesuatu lafaz syahadah adalah tidak sah atau akan menjadi tidak sah jika sekiranya selepas itu pengucapnya tidak mengamalkan ajaran Islam atau telah mengamalkan ajaran agama lain. Ini bersalahan dengan kehendak undang-undang dan hukum Syarak.

[20] Kami berpendapat, apabila seseorang telah melafazkan syahadah dengan sempurna dan memenuhi segala keperluan undang-undang dan hukum Syarak, maka kemasukan Islamnya adalah sah pada ketika itu. Namun demikian, jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat. Undang-undang telah menyatakan secara jelas bahawa sebaik sahaja seseorang itu masuk Islam maka dia adalah tertakluk kepada segala tanggungjawab dan kewajipan-kewajipan yang sama seperti mana orang Islam yang lain. Ini bermaksud, seseorang muallaf, (sebaik sahaja memeluk Islam) dia bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri untuk melaksanakan segala kewajipan agama seperti menunaikan solat fardhu, berpuasa, membayar zakat dan sebagainya sama sepertimana orang Islam yang lain.

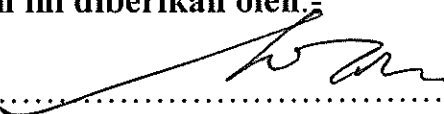
[21] Justeru itu, kami berpendapat bahawa, oleh kerana pemelukan Islam Perayu adalah sempurna maka kami tidak ada sebab untuk menafikan pengislaman Perayu. Dengan yang demikian kami membuat pengiktirafan bahawa mulai 30/5/1993, Perayu adalah seorang Islam yang sah dari segi hukum Syarak dan undang-undang. Maka, kami tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh Hakim Bicara sebelum ini.

KEPUTUSAN

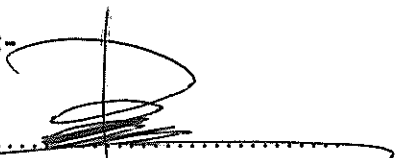
SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 12/9/2018 dalam kes No. 10400-043-0171-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA TUAN HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HAJI ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATUK HAJI JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

